

上海市锦天城律师事务所
关于烟台园城企业集团股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市浦东新区花园石桥路 33 号
花旗集团大厦 14 楼

二〇〇九年十二月一日·烟台

上海市锦天城律师事务所
关于烟台园城企业集团股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会的法律意见书

致：烟台园城企业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派宿杰律师出席公司 2009 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《烟台园城企业集团股份有限公司章程》发表法律意见。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2009 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以刊登公告的方式通知公司全体股东召开本次股东大会。会议通知包括会议基本情况（会议时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议方式、会议召集人、股权登记日）、出席会议登记办法及时间等。

本次股东大会于 2009 年 12 月 1 日上午 9 :00 在烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼会议室召开。本次股东大会为现场会议，不提供网络投票。

本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开前十五日发布，本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二. 关于出席本次股东大会人员及召集人的资格

出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 8,998.59 万股，占公司有表决权股份总数的 52.57 %，均为 2009 年 11 月 20 日收盘后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的股东代理人。法人股股东出席的，由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，持有工商营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证。社会公众股股东本人出席的均出示了本人身份证明和股东账户卡，代理人出席的均出示了委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书。

出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行表决，采取记名方式就议案进行投票表决，由公司工作人员进行记票，1 名监事、2 名股东代表及本所律师监督记票过程，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会审议的议案共为 2 项，与会议通知中的拟议议案一致。

1. 议案中第 1 项《关于变更独立董事的议案》为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；

2. 议案中第 2 项《关于补选监事的议案》为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四．结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

（本页为签署页，无正文）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：宿杰 _____（签名）

二〇〇九年十二月一日